

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-08호

제 목 성실의무 위반 등

소관부서 ○○○○본부 ●●●●부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

○○○○본부 ●●●●부 과장 AAA(이하 “징계대상자”)는 0000. 00. 00. 공개경쟁채용 00기로 입사하여 ◎◎지사로 전보된 후 ◆◆지사, ◇◇지사, □□□□기지 ■■■■팀, △△△△본부 ▲▲▲▲부 등 부서를 거쳐 0000. 00. 00.부로 ○○○○본부 ●●●●부로 전보되어 현재까지 근무 중인 자로서,

징계대상자는 0000년 00월경 ○○○○본부의 소화용수펌프 등의 정기점검 보수용 자재 구매를 추진하는 과정에서 공급업체 ▽▽▽▽▽ (이하 “A사”) 담당자에게 수기견적서 상 견적금액을 60만원 부당 증액하도록 요구하였고, 0000년 00월경 △△△△본부 ▲▲▲▲부에 근무할 당시 긴급 복구업체 ▼▼▼▼▼ (이하 “B사”) 담당자로부터 0000. 00. 00. 10만원을 본인 계좌로 송금 받는 등 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항에서 ‘공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 규정하고 있으며, 제1항에서는 ‘동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품’을 그 금액으로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제42조(청렴의 의무) ‘공사의 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례, 증여 또는 향응을 받아서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

3) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’고 규정하고 있다.

4) 공사 「취업규칙」 제8조(금지사항) 제5항 ‘직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 및 향응을 받거나 금전을 대차하는 행위를 하여서는 아니된다’고 규정하고 있다.

5) 공사 「KOGAS 임직원 행동강령」 제15조(금품등의 수수금지) 제2항에서

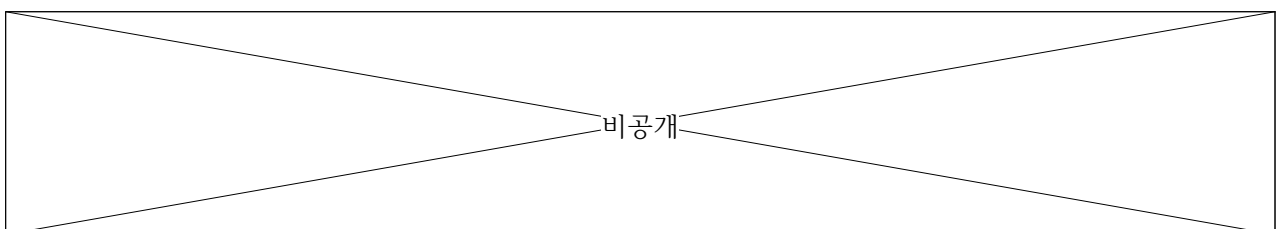
‘임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’고 규정하고 있으며, 제1항에서는 ‘동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품’을 그 금액으로 정하고 있다.

3. 위반행위

가. 자재 구매 견적 조작 요구 및 부당 증액

징계대상자는 0000년 00월경 정기점검 주기가 도래한 ○○○○본부의 소화용수 펌프와 용수펌프의 분해점검 과정에서 소요되는 자재를 구매하는 2건의 업무를 추진하면서 전임자로부터 C사의 총 0,000,000원(0,000,000원 + 0,000,000원, 부가세별도)의 수기견적서를 받았고, 협력업체의 소개로 알게 된 A사로부터 총 0,000,000원(0,000,000원 + 0,000,000원, 부가세별도)의 수기견적서를 받았다. 2개 업체의 견적 금액 간에 상당한 차이가 있는 것을 확인한 징계대상자는 A사의 담당자에게 2건의 견적서에 각각 50만원과 10만원의 견적금액을 부풀려 납품한 후 본인에게 입금해 줄 것을 요청하였고, A사의 담당자는 0000. 00. 00.경 이에 응하여 견적을 부풀려 총 0,000,000원(0,000,000원 + 0,000,000원, 부가세별도)의 견적서를 징계대상자에게 제출하였고 견적서 상 부당하게 증액된 내역은 다음과 같다.

<견적서 부당 증액 세부내역>



이후 0000. 00. 00. A사의 부당 증액한 견적서와 C사의 견적서를 첨부한 2건의 공문(○○○○본부-0000, 0000)을 작성하여 보다 저렴한 견적사인 A사로부터 구매를 결정한 징계대상자는 0000. 00. 00. 해당 자재를 A사로부터 납품받은 후, 0000. 00. 00. A사로부터 60만원을 본인 명의의 계좌로 송금 받았고, 0000. 00. 00. A사에게 물품구매 대금을 지급하는 전표를 작성하던 중 징계대상자는 상급자에게 자진 신고하여, 자재는 반품 처리하고 A사와의 해당 거래는 취소되었다.

나. 자재 구매업체로부터 금품 수수

징계대상자는 0000년 00월경 △△△△본부 ▲▲▲▲부에서 근무할 당시 ☆☆도 도로관리사업소 ★★지소에서 0000년의 태풍피해로 인한 도로 복구 작업 중 일부 공정으로 인해 주배관 일부의 노출이 일어날 수 있어 주배관 보호를 위한 모래의 긴급 구매를 추진하였다.

이때 모래를 납품한 B사의 담당자가 징계대상자에게 여러 차례 식사 접대를 제안하였으나, 징계대상자가 거부 의사를 밝히자 10만원을 송금해주겠다고 하여 징계대상자는 본인 계좌를 알려주었고, 징계대상자는 0000. 00. 00. 10만원을 본인 명의의 계좌로 송금 받았다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 징계대상자의 주장 및 판단

(1) 자재 구매 견적 조작 요구 및 부당 증액

징계대상자는 본인의 행위를 인정하고 있으며 당시 형편이 어려워 대출이자 상환 등 사적인 용도로 사용할 목적으로 그렇게 한 것이며 자진신고 경위에 대해서는 본인의 행위에 양심의 가책을 느꼈기 때문이라고 진술하였다. 그리고 자진신고 이후 송금 받은 금액을 반환하고자 A사 담당자에게 반환할 계좌번호를 알려달라고 요청하였으나 담당자는 직접 반환을 거부하며 보육원 후원계좌를 알려주어 0000. 00. 00. 해당 보육원 계좌로 송금하였다고 진술하였다.

따라서 징계대상자가 물품 구매 과정에서 공급업체에 견적서의 조작을 요구하여 부당하게 증액한 사실이 인정되며 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 것으로 판단된다.

(2) 자재 구매업체로부터 금품 수수

징계대상자는 본인의 행위를 인정하고 있으며 송금 받은 10만원을 바로 반환하지 않은 것에 대해 당시는 대출 등으로 경제적 사정이 좋지 않아 바로 돌려주지 못하고 0000. 00. 00. 반환하였고, 형편이 어려워 식사비 명목으로 돈을 받았지만 받으면 안 될 돈이라고 생각하여 돌려주었던 점 등 본인의 어려운 형편에 대한 이해와 선처를 바란다고 진술하였다.

따라서 징계대상자는 공급업체로부터 금품을 수수한 사실이 인정되어 공사 「인사규정」 제42조(청렴의 의무)와 「취업규칙」 제8조(금지사항), 「KOGAS 임직원 행동강령」 제15조(금품등의 수수금지)를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편의증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 의무사항이다.

또한 공사 직원은 「청렴의 의무」를 반드시 엄수하여 직무 관련자로부터 직·간접을 불문하고 일체의 사례, 증여, 향응을 받지 않아야 한다.

징계대상자가 본인의 행위를 자진신고하고 수수한 금전을 반환한 점은 참작되나 ①자재 공급업체에 견적서의 증액 조작을 요구한 점, ②공급업체가 식사비 명목으로 제시한 10만원을 본인 계좌로 송금 받아 청탁금지법 위반으로 사안이 중대한 점, ③공사의 청렴의지 표명 및 향후 예방 차원에서 엄중한 징계가 필요한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계대상자에게 중징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 제42조(청렴의 의무) 및 「KOGAS 임직원 행동강령」 제15조(금품등의 수수 금지)를 위반한 ○○○○본부 ●●●●부 과장 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(정직)